



PUTUSAN

Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK**;
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/2 Juni 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, BTN Bukit Griya Lapodi,
Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tersebut berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 28 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak selama berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau tanggal 3 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PID.SUS-Anak/2025/PT KDI tanggal 18 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 3 Juni 2025 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 3 Juli 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya ialah pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, mohon agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025



menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya, mengenai berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta yaitu:
 - a. Bahwa Anak Korban alias Ayu (14 tahun) mengenal Anak alias ARI (17 tahun) melalui Instagram sejak Januari 2025 tanpa hubungan berpacaran;
 - b. Pada tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban menghubungi Anak untuk meminjam sepeda motor guna mengambil uang. Setelah dipinjamkan, Anak Korban memberi tahu bahwa motor mogok, lalu Anak Korban diarahkan untuk membawanya ke kos Anak dan menunggu Anak hingga pulang kerja. Malam harinya, Anak dan Anak Korban duduk bersama di kamar kos hingga larut malam bersama 2 (dua) teman lain, lalu kemudian Anak Korban bersama Anak tidur di atas tempat tidur, sedangkan 2 (dua) temannya di lantai. Sekitar pukul 00.30 WITA, Anak memeluk pinggang Anak Korban, namun dilepaskan, kemudian pada pukul 06.00 WITA Anak mencium pipi kanan Anak Korban 3 (tiga) kali sehingga Anak Korban merasa takut. Anak Korban keberatan atas perbuatan tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WITA, Anak pergi bekerja dan Anak Korban dijemput pamannya pada pukul 13.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Baubau baik

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025



mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan maupun mengenai pemidanaan kepada Anak mengenai pidana penjara dan pelatihan kerja dinilai telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta hukum serta aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang disampaikan yang dapat mengubah/membatalkan putusan dan *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadili dan tidak melampaui kewenangannya, oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Agustus 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Hakim Kasasi Anak,
Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H. Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 8941 K/Pid.Sus/2025